| 부동산 세법 | 매일학습문제 | 이 혁 교수 | 3~4월 과정 8주차 - 26.04.25 |
|---|---|---|---|
| 박문각 평택학원 | | ☎ 031) 691 - 1972 | |

**1. 다음은 「소득세법」상 부동산임대업 관련 사업소득에 대한 설명이다. 틀린 것은 ?**

① 국외에 소재하는 주택임대소득은 주택 수에 관계없이 과세한다.

② 주택임대소득이 과세되는 고가주택은 과세기간 종료일 현재 기준시가 12억원을 초과하는 주택을 말한다.

③ 주택을 1채만 소유한 거주자가 과세기간 종료일 현재 기준시가 13억원인 해당 주택을 전세금을 받고 임대하여 얻은 소득에 대해서는 소득세가 과세되지 아니한다.

④ 본인과 배우자가 각각 국내 소재 주택을 소유한 경우 이를 합산한 주택을 기준으로 임대주택임대소득 비과세 대상인 1주택 여부를 판단한다.

⑤ 3주택 (법령에 따른 소형주택이 아님 )을 소유하는 자가 받은 보증금의 합계액이 2억원인 경우 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 간주임대료를 사업소득 총수입금액에 산입한다.

**2. 「소득세법」상 양도소득세에서 양도의 개념과 범위에 관한 설명으로 틀린 것은?**

① 양도란 자산에 대한 등기 또는 등록과 관계없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등을 통하여 그 자산을 유상으로 사실상 이전하는 것을 말한다.

② 부담부증여(배우자 직계존비속은 제외)의 경우 채무액에 해당하는 부분은 양도로 본다.

③ 공유토지를 공유자 지분변경 없이 2개 이상의 공유토지로 분할한 때에는 양도로 보지 않는다.

④ 법정요건을 갖춘 양도담보계약에 의하여 소유권을 이전하는 경우에는 이를 양도로 보지 아니하되, 채무불이행으로 변제에 충당한 때에는 이를 양도한 것으로 본다.

⑤ 이혼에 따른 위자료에 갈음하여 부동산의 소유권을 이전한 경우에는 양도에 해당하지 아니한다.

**3. 소득세법」상 양도차익을 계산함에 있어서 양도 또는 취득시기로 틀린 것은?**

① 「민법」상 점유로 인하여 부동산의 소유권을 취득한 경우 : 등기부에 기재된 등기 접수일

② 대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우 : 등기부·등록부 또는 명부 등에 기재된 등기·등록접수일 또는 명의개서일

③ 대금을 청산하기 전에 소유권이전등기를 한 경우 : 등기부에 기재된 등기접수일

④ 장기할부조건의 경우 : 소유권이전등기(등록 및 명의개서 포함) 접수일·인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날

⑤ 상속에 의하여 취득한 부동산의 경우 : 상속이 개시된 날

**4. 다음은 양도소득세 과세표준에 대한 설명이다. 틀린 것은?**

① 거주자의 양도소득에 대한 과세표준은 종합소득, 퇴직소득에 대한 과세표준과 구분하여 계산한다.

② 양도소득과세표준은 양도소득금액에서 양도소득기본공제를 차감한 금액으로 한다.

③ 양도소득기본공제는 양도소득에 대한 인적공제의 성격으로 보유기간, 주택수를 고려하여 적용한다.

④ 양도소득기본공제는 양도소득이 있는 거주자(비거주자 포함)에 대하여 구분 소득별로 당해 연도의 양도소득금액에서 각각 연 250만 원을 공제한다(단, 미등기양도 자산은 제외).

⑤ 장기보유특별공제는 등기된 토지 건물 조합원입주권으로서 3년 이상 보유한 경우에 각 자산별로 양도차익에 대해 보유기간에 따른 공제율을 곱한 금액을 공제한다.

**5. 다음 중 양도소득세의 양도차익 계산에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?**

① 양도차익을 계산함에 있어서 양도가액을 실지거래가액(매매 사례가액, 감정가액 포함)에 의하는 때에는 취득가액도 실지거래가액(매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액)에 의하고, 양도가액을 기준시가에 의하는 때에는 취득가액도 기준시가에 의하여야 한다.

② 지적공부상 면적이 증가한 해당 토지를 양도할 때 지적재조사 결과 보유한 토지 면적이 증가하여 납부한 조정금은 취득가액에서 제외한다.

③ 양도자산을 취득한 후 쟁송이 있는 경우 그 소유권 확보를 위하여 직접 소요된 소송비용 화해비용 등으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액 계산에 있어서 필요경비로 산입된 금액을 제외한 금액은 취득가액에 포함하지 아니한다.

④ 취득가액을 추계조사 결정 경정하는 경우 자본적 지출과 양도비 대신 필요경비개산공제를 적용한다.

⑤ 상속 또는 증여받은 자산에 대하여 양도차익을 실지거래가액에 의하여 계산하여야 하는 경우에는「상속세 및 증여세법의 규정에 의하여 평가한 가액을 취득당시의 실지거래가액으로 본다.

**정답 및 해설**

1 : ⑤ 3주택 (법령에 따른 소형주택이 아님 )을 소유하는 자가 받은 보증금의 합계액이 3억원을 초과하는 경우 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 간주임대료를 사업소득 총수입금액에 산입한다.

2 : ⑤ 이혼에 따른 위자료에 갈음하여 부동산의 소유권을 이전한 경우에는 양도로 본다.

3 : ①「민법」상 점유로 인하여 부동산의 소유권을 취득한 경우 : 점유개시일

4 : ③ 양도소득기본공제는 양도소득에 대한 인적공제의 성격으로 보유기간, 주택수와 관계없이 미등기를 제외한 모든 양도소득세 과세대상에 적용한다.

5. ③ 양도자산을 취득한 후 쟁송이 있는 경우 그 소유권 확보를 위하여 직접 소요된 소송비용 화해비용 등으로서 그 지출한 연도의 각 소득 금액 계산에 있어서 필요경비로 산입된 금액을 제외한 금액은 취득가액에 포함한다.